

1500149-98.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2017456 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

7, 210/22/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE NUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

PABLO HENRIQUE NUNES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-98.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2017456 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

7, 210/22/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE NUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

PABLO HENRIQUE NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 19 de janeiro de 2022, por volta de 11h09min, na Rua Mariano Vera Dias nº 227, no Bairro Parque Vitória Régia, nesta

cidade e comarca, transportava, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 197 (cento e noventa e sete) porções de crack, com peso líquido de 27,16g (vinte e sete gramas e dezesseis centigramas); 73 (setenta e três) porções de crack, com peso líquido de 13,39g (treze gramas e trinta e nove centigramas); 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 16,90 (dezesseis gramas e noventa centigramas); e 27 (vinte e sete) porções de maconha, com peso líquido de 174,48g (cento e setenta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 120), apresentou defesa preliminar (fls. 83/86).

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 e o réu citado.

Em audiência por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado ao final (fl. 121). Os debates foram convertidos em memoriais. Nesta fase, o Ministério Público requereu a condenação de Pablo nos termos da denúncia, por entender comprovada autoria e materialidade. Por memoriais escritos, o defensor postulou, preliminarmente, a nulidade do feito em razão dos policiais não terem informação para abordar o veículo conduzido pelo acusado. No mérito, requereu a liberação do automóvel apreendido, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 285/306).

É o relatório.

DECIDO.

Afasto a preliminar arguida pela defesa. Consoante instrução criminal, a testemunha da acusação Rafael confirmou que estava em patrulhamento e, por notar o veículo acelerar, deu ordem de parada, mesma declaração ofertada anteriormente em sede policial. O policial Elvis disse ter conhecimento do envolvimento do automóvel por informação de seu colega. Entretanto, este afirmou categoricamente não se recordar de tal informação. De se notar que não é possível exigir da testemunha da acusação uma recordação que sequer foi ofertada momentos após a ocorrência. Demais disso, a congruência na narrativa dos fatos, não permite suspeita de sua veracidade.

No mérito a ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) e provas colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Elvis Alves Oliveira, policial militar, aduziu que patrulhava com seu colega Rafael e, ao avistarem o veículo "New Beatle" conduzido pelo acusado, decidiram pela abordagem, pois este recebeu a notícia por um grupo de whatsapp de que o automóvel auxiliava no tráfico de drogas. Na abordagem, Pablo desceu e apontou onde estavam os entorpecentes: na parte traseira do banco do passageiro. Encontradas porções de maconha, cocaína e crack.

Rafael Domingues de Oliveira, corroborou com a declaração de seu parceiro de trabalho. Acrescentou que ao sinalizar a ordem de parada, o acusado acelerou e empreendeu fuga. Na abordagem, após ser paralisado, Pablo apontou onde estavam as drogas. Não se recorda de ter anteriormente a informação do envolvimento do veículo no apoio ao tráfico de drogas.

O réu, em seu interrogatório, num primeiro momento negou a traficância. Disse que, a caminho do mercado, foi abordado por policiais militares que lhe ordenaram descer do veículo. Obedeceu, afirmou que não tinha drogas, conforme denuncia anônima, os agentes da lei surgiram com drogas e lhe imputaram a autoria. No trajeto foi ameaçado por estes, não os conhecia. Após conversar com seu defensor, mudou sua versão e afirmou que as drogas lhe pertenciam, entregou-as de pronto aos agentes da lei após desembarcar do automóvel.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

A versão inicial do acusado de que os agentes da lei forjaram o flagrante é fantasiosa e desconectada das provas dos autos. Os policiais militares confirmaram que não conheciam Pablo. Rafael decidiu pela abordagem após Pablo acelerar o automóvel ao ser avistado.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é

reincidente (fls. 45/46), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor.

Ausentes demais causas modificadoras, torno-as definitivas.

Inviável a aplicação do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, denota-se que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do redutor no presente caso.

Pablo iniciará o cumprimento da pena no regime inicial fechado, único compatível com a gravidade do crime, e também pela variedade e quantidade das drogas apreendidas, circunstâncias essas que exigem o tratamento mais rigoroso pelo legislador. Também por essa razão, denego-lhe o direito de responder a eventual recurso em liberdade, ponderada aqui a reincidência do réu que não permite qualquer benefício em seu favor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar PABLO HENRIQUE NUNES, R.G nº 55.374.376 SSP/SP às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene Pablo ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

O pedido de restituição veicular "I/VW Beetle, placas FEL4B41" fica indeferido. O automóvel não é do réu, pertence a Henrique José (fl. 11), ou seja, não comprovada sua propriedade. Demais disso, no automóvel foram encontradas as drogas. O automóvel era usado, claramente, para o tráfico de drogas.

Daí que não há falar em restituição do automóvel, sendo que a perda e confisco em favor da União está de acordo com o artigo 62 da Lei de Drogas. Além do mais, a teor do art. 118 do Código de Processo Penal: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".

Assim, determino seu perdimento em favor da União, visto que ligado diretamente à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Comunique-se à FUNAD, via e-mail institucional: cdc.funad@mj.gov.br, o qual deverá constar: a localização do veículo, a expedição do alvará ou documento similar, dirigido a quem detenha sua posse/guarda, para que se proceda sua entrega, isentando-a de qualquer ônus ou despesa do pátio.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1- Oficie-se ao: Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; e ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 2- Expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C

Sorocaba, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA